CONSERVE ESTE DOCUMENTO / NO LO PRESENTE

Su paquete para limpiar antecedentes

Una guía clara sobre lo que incluye, lo que debe hacer a continuación y lo que debe conservar.

PREPARADO PARA	PREPARADO EL
REVIEW-SUPPLIED-participant_full_legal_name	3 de septiembre de 2026

JURISDICCIÓN	TRIBUNAL / AGENCIA
DC	No establecido para este trámite - pregunte al secretario u oficina de presentación.

CASO / ASUNTO	REMEDIO
No establecido para este trámite - pregunte al secretario u oficina de presentación.	Eliminación de antecedentes por inocencia real, mediante moción bajo el D.C. Code § 16-803

QUÉ CONTIENE

01	**Pasos siguientes**	Adónde ir, qué hacer y qué ocurre después de presentar.
02	**Lista de verificación**	Una revisión final antes, durante y después de presentar.
03	**Tarifas y costos**	Tarifas del tribunal o agencia, pagos e información sobre exención.
04	**Documentos para el tribunal**	Sus formularios, escritos, mociones y órdenes comienzan después de esta guía.

IMPORTANTE

Estas páginas complementarias son para usted. No las presente ante el secretario ni el tribunal. Presente únicamente los documentos dirigidos al tribunal que se identifican en sus instrucciones.

Paquete de Eliminación de Antecedentes por Inocencia Real del Distrito de Columbia bajo el D.C. Code § 16-803

Este paquete se prepara para eliminar un antecedente del Distrito de Columbia por motivos de inocencia real, mediante una moción bajo el D.C. Code § 16-803.

LA ADVERTENCIA LEGAL, D.C. CODE Sec. 16-803(e). Una absolución o un sobreseimiento no establecen una presunción de inocencia. La carga es suya: debe demostrar, por preponderancia de la prueba, que el delito no ocurrió o que usted no lo cometió.

Este es un conjunto preparado de páginas de alegato y de proceso, redactadas para usted. No existe ningún formulario oficial del tribunal para esta moción -la ley fija el contenido de la moción, y por eso estas páginas se redactan- y este paquete no es asesoría legal, no se presenta por usted, y no decide si el Tribunal concederá el remedio. Eliminar destruye un antecedente; sellar lo oculta de la vista pública.

CONSERVE ESTE DOCUMENTO / NO LO PRESENTE

Pasos siguientes

Aquí aparecen únicamente los pasos que corresponden a su trámite.

DÓNDE PRESENTAR
Superior Court of the District of Columbia, Criminal Division, a través del Seal Team en criminalmotionsealteam@dcsc.gov

MÉTODO
No establecido para este trámite - pregunte al secretario u oficina de presentación.

PLAZO
No establecido para este trámite - pregunte al secretario u oficina de presentación.

PRÓXIMO EVENTO
El Seal Team asigna un número de caso a la moción y el tribunal realiza la revisión inicial.

LO QUE USTED HACE, EN ORDEN (los pasos uno, dos y cinco están indicados en la propia hoja de instrucciones de la Criminal Division, Rev. 10 de abril de 2024, verificada byte por byte para este paquete):

PASO UNO. Llame al (202) 727-4245 para hacer una cita con el Metropolitan Police Department (MPD) y pedir una copia de su informe de historial de arrestos.

PASO DOS. Pida la resolución de su caso al DC Superior Court: envíe un correo a criminalcustomerservice@dcsc.gov, o pregunte en persona en la oficina del secretario de la Criminal Division, 500 Indiana Avenue NW, Room 4001, Washington, DC, entre las 8:30 a.m. y las 5:00 p.m.

PASO TRES. Complete cada espacio punteado de este paquete usando esos registros. No adivine una fecha, la redacción de un cargo ni un número de caso.

PASO CUATRO. Firme y feche la moción usted mismo. La plataforma nunca firma por usted y nunca fecha una firma.

PASO CINCO. Envíe todos sus documentos -su registro de arrestos, la resolución de su caso y la moción- a criminalmotionsealteam@dcsc.gov. El Seal Team le asigna a la moción un número de caso y se la asigna a un juez para que decida. La hoja de instrucciones indica que este proceso puede tardar hasta seis meses. Ninguna fuente disponible indica si existe otro canal de presentación; pregunte en la oficina del secretario si el correo electrónico no le funciona.

PASO SEIS. Entregue una copia de la moción a la oficina fiscal, usando la página de notificación de este paquete, después de preguntarle al secretario qué oficina llevó la acusación de su caso y cuál es su dirección correcta de notificación. El fiscal no tiene que responder a menos que el Tribunal se lo ordene.

UNA MOCIÓN POR NÚMERO DE CASO. Presente una moción por cada número de caso en el caso que se esté tratando. No hay plazo límite: puede presentarla en cualquier momento.

MOCIONES REPETIDAS. Una segunda moción no antes de un año después de resuelta la primera, y una tercera y última moción no antes de un año después de la segunda; salvo que una moción por motivos distintos puede presentarse en cualquier momento.

CUÁNDO DETENERSE Y BUSCAR AYUDA EN LUGAR DE PRESENTAR. La última página de esta guía enumera las condiciones de alto que corresponden a este trámite. Además de esas, deténgase y busque ayuda si:

- el remedio depende de una demostración probatoria afirmativa de inocencia sobre hechos en disputa y usted no está seguro de su prueba;

- una moción anterior fue denegada dentro del plazo de un año;

- están en juego consecuencias migratorias, de armas de fuego, de licencias, de autorización de seguridad, de cuidado infantil, de atención médica, o de empleo en el orden público.

ESTAS ORGANIZACIONES PUEDEN AYUDAR (aparecen, con sus números, en la propia hoja de instrucciones de la Criminal Division):

- Christian Legal Society, tel. 202-710-0592

- Legal Aid DC, tel. 202-628-1161

- Neighborhood Legal Services Program, tel. 202-832-6577

- Public Defender Service (pida el Duty Day Attorney para casos de Seal), tel. 202-824-2801

- Rising for Justice, tel. 202-638-4798

CONSERVE ESTE DOCUMENTO / NO LO PRESENTE

Lista de verificación

Use esta página como su revisión final de calidad.

REVISIÓN DE DOCUMENTOS

DOCUMENTO PARA EL TRIBUNAL	¿FIRMADO?	COPIAS	¿ADJUNTAR / PRESENTAR?
Motion for Expungement on Grounds of Actual Innocence	[ ]	-	Envíe esto al Seal Team, a la dirección de correo que aparece en la página de Pasos siguientes, junto con su registro de arrestos y la resolución de su caso. Confirme con el secretario de la Criminal Division la mecánica actual de presentación y de copias antes de enviarlo.
Prosecutor Service Information	[ ]	-	Esta es la copia que se entrega a la oficina fiscal. No lleva encabezado propio, únicamente el texto de envío y las líneas de notificación.

- Obtenga estos documentos antes de escribir nada en la moción.

- 1. SU INFORME DE HISTORIAL DE ARRESTOS DEL MPD - del Metropolitan Police Department, con cita al (202) 727-4245.

- 2. LA RESOLUCIÓN DE SU CASO - del DC Superior Court, por correo a criminalcustomerservice@dcsc.gov o en persona en 500 Indiana Avenue NW, Room 4001.

- 3. SU ESCRITO DE FUNDAMENTOS Y AUTORIDADES, ANEXOS, DECLARACIONES JURADAS Y DOCUMENTOS DE RESPALDO - la prueba de inocencia real le corresponde reunirla a usted, y este paquete no redacta nada de ella.

CONSERVE ESTE DOCUMENTO / NO LO PRESENTE

Tarifas y costos

Separe el costo de su paquete de Expungement.ai de los costos del tribunal, la agencia, la notificación, las certificaciones y otros terceros.

COSTO ESTIMADO DE PRESENTACIÓN

No establecido para este trámite - pregunte al secretario u oficina de presentación.

Verificado por última vez / Fuente oficial

No registrado | Oficina del secretario de la Criminal Division, 500 Indiana Avenue NW, Room 4001, Washington, DC (202-879-1373), o el Seal Team en criminalmotionsealteam@dcsc.gov

DESGLOSE DE TARIFAS

No establecido para este trámite - pregunte al secretario u oficina de presentación.

EXENCIÓN DE TARIFAS / INDIGENCIA

DISPONIBILIDAD

No establecido para esta vía. Pregunte en la misma oficina.

FORMULARIO / PROCESO

No establecido para este trámite - pregunte al secretario u oficina de presentación.

DÓNDE PRESENTARLO

No establecido para este trámite - pregunte al secretario u oficina de presentación.

DINERO. Ninguna fuente de las que se construye este paquete indica una cuota de presentación, ni que presentar sea gratis, ni un procedimiento de exención de cuotas para esta moción. Antes de presentar, pregunte en la oficina del secretario de la Criminal Division, 500 Indiana Avenue NW, Room 4001, Washington, DC (202-879-1373), o al Seal Team en criminalmotionsealteam@dcsc.gov, si aplica alguna cuota y, si usted no puede pagarla, cómo pedir una exención.

CUÁNDO DETENERSE Y BUSCAR AYUDA

- El fiscal se opone a la moción, el tribunal ordena una respuesta, o el tribunal fija una audiencia probatoria.
  El asunto ha llegado a la etapa de prueba contradictoria y de fondo que el límite aprobado de autoayuda identifica.
- El antecedente es federal, militar, tribal, o de otra jurisdicción.
  Esta vía del D.C. Superior Court no se aplica.

SUPERIOR COURT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA
CRIMINAL DIVISION

Case number of the case this motion addresses (copy it exactly from the court record):

_____

IN THE MATTER OF THE MOTION OF
REVIEW-SUPPLIED-PARTICIPANT_FULL_LEGAL_NAME, MOVANT

MOTION FOR EXPUNGEMENT OF RECORDS ON GROUNDS OF ACTUAL INNOCENCE UNDER D.C. CODE Sec. 16-803

1. The movant, REVIEW-SUPPLIED-participant_full_legal_name, date of birth REVIEW-SUPPLIED-date_of_birth, moves this Court under D.C. Code Sec. 16-803 to expunge the record of the case identified in the caption above, on grounds of actual innocence.

2. Grounds for eligibility: the case was terminated by the prosecutor or reached a final disposition, did not result in a conviction, and did not result in an acquittal by reason of insanity under D.C. Code Sec. 24-501. The movant asserts, and will demonstrate by a preponderance of the evidence, that the offence did not occur or was not committed by the movant. The movant states the case facts from the court record:

(a) What the movant was charged with, worded exactly as the court record words it:

_____

(b) Disposition of the case - how it ended, and the date of final disposition:

_____

3. The movant's own statement of why the offence did not occur, or why the movant was not the person who committed it, in the movant's own words (state only facts you know first-hand; this packet writes none of these lines for you):

(a) The movant's own words:

_____

(b) The movant's own words (continued):

_____

(c) The movant's own words (continued):

_____

4. Statement of points and authorities, exhibits, affidavits and supporting documents attached to the motion (list what you attach; the movant carries the burden and supplies the supporting material):

(a) Attached:

_____

(b) Attached (continued):

_____

5. Prior expungement motions like this one the movant has filed, and when each was resolved (write NONE if none):

(a) Prior motions, and when each was resolved:

_____

6. The movant therefore asks the Court to expunge the records relating to the case identified above, pursuant to D.C. Code Sec. 16-803.

Signature

REVIEW-SUPPLIED-participant_full_legal_name, Movant

_____

REVIEW-SUPPLIED-PARTICIPANT_FULL_LEGAL_NAME
REVIEW-SUPPLIED-mailing_address
Telephone: REVIEW-SUPPLIED-phone_number
Email: REVIEW-SUPPLIED-email_address

The movant signs and dates this motion personally. Nothing on this page is signed or dated for the movant.

(a) PRINTED NAME: REVIEW-SUPPLIED-participant_full_legal_name

(b) MAILING ADDRESS: REVIEW-SUPPLIED-mailing_address

(c) TELEPHONE: REVIEW-SUPPLIED-phone_number

(d) EMAIL: REVIEW-SUPPLIED-email_address

Enclosed is a copy of the motion filed by REVIEW-SUPPLIED-participant_full_legal_name under D.C. Code Sec. 16-803: MOTION FOR EXPUNGEMENT OF RECORDS ON GROUNDS OF ACTUAL INNOCENCE UNDER D.C. CODE Sec. 16-803.

Under the recorded rule for this motion, the motion is served on the prosecutor, and the prosecutor need not respond unless the Court orders it. Do not expect an opposition by default.

WHICH OFFICE, AND WHERE, IS NOT STATED HERE. Two offices prosecute District of Columbia cases - the United States Attorney's Office for the District of Columbia and the Office of the Attorney General for the District of Columbia - and no source this packet is built from states the rule for which office prosecuted a given case or its correct service address. A guessed recipient in a service instruction is worse than none. Before you serve this copy, ask the Criminal Division clerk's office, 500 Indiana Avenue NW, Room 4001, Washington, DC (202-879-1373), or the Seal Team at criminalmotionsealteam@dcsc.gov which office prosecuted your case and the correct service address, and use exactly what they tell you.

(a) NAME AND MAILING ADDRESS OF THE PROSECUTING OFFICE FOR THE CASE (you write it here before service; the Criminal Division clerk's office can confirm it):

_____

(b) Prosecuting office (continued):

_____

(c) DATE OF SERVICE OF THE COPY:

_____

Signature

REVIEW-SUPPLIED-participant_full_legal_name, Movant

_____

REVIEW-SUPPLIED-PARTICIPANT_FULL_LEGAL_NAME
REVIEW-SUPPLIED-mailing_address
Telephone: REVIEW-SUPPLIED-phone_number
Email: REVIEW-SUPPLIED-email_address

This page is not proof of service and does not say that anything has been served. It is completed and signed by the movant when the copy actually goes out, in the manner the clerk directs. A date or a signature written before the copy goes out would be false.

ABOUT THIS PACKET

Motion for Expungement on Grounds of Actual Innocence, D.C. Code § 16-803

ROUTE

DC:dc_actual_innocence_expungement_16_803

PACKET SPECIFICATION

dc-actual-innocence-expungement v1.0.0

PREPARED FROM VERIFICATION

current-commercial-artifact-review

This packet was prepared from the answers you confirmed at final verification. If any of those answers change, the packet has to be prepared again - a filing built on a superseded answer is worse than no filing.